

VERTRAG

zwischen

den **Schweizerischen Bundesbahnen SBB**,
spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

vertreten durch die Division Infrastruktur (nachstehend SBB AG genannt)
Ansprechpartner: Anlagen-Management, Filiale Ost, Postfach, 8021 Zürich

und

der **Gemeinde Bad Ragaz**,
vertreten durch den Gemeinderat, 7310 Bad Ragaz
(nachstehend Gemeinde genannt)

betreffend

den **Bahnhof Bad Ragaz**,

namentlich

- die Eigentumsverhältnisse
- den Betrieb und die Bewirtschaftung gemeinsam nutzbarer und auf Bahnareal liegender Anlagen
- die gegenseitige Übernahme von Aufgaben und Leistungen

gültig ab 01. Januar 2003

ma 14.4

Art. 1

EINLEITUNG, VERTRAGSGEGENSTAND

- 1.1 In den Jahren 1988 - 1990 bauten die SBB zusammen mit der Gemeinde im Bahnhof Bad Ragaz die Publikumsanlagen um und gestalteten den Bahnhofplatz und die Anlagen für die Zubringerverkehre neu.
- 1.2 Die Bauten und Anlagen, die Gegenstand dieses Vertrages bilden, sind im Situationsplan (Beilage 2) festgehalten.
- 1.3 Im Zusammenhang mit dem Einbau eines „avec-Shops“ im Bahnhofgebäude durch die SBB AG im Jahre 2002 vereinbarten beide Parteien eine Neuregelung der Investitionsfolgekosten (Instandsetzung und Instandhaltung) sowie der Entschädigung zugunsten der Gemeinde für ihre erbrachten Leistungen auf dem Bahnareal.

Art. 2

BAU- und OBJEKTBESCHRIEB

- 2.1 Die SBB AG erstellte auf eigenem Grund und Boden teils auf eigene Rechnung, teils mit Kostenbeteiligung der Gemeinde
 - die Erweiterung der zentralen Personenunterführung mit je einer neuen Rampe zum Zwischenperron und zum Bahnhofplatz
 - einen Zwischenperron mit Überdachung und Wartehalle
 - die Überdachung westlich des Bahnhofgebäudes
 - eine neue öffentliche WC-Anlage im Bahnhof
 - und sanierten das Bahnhofgebäude nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten.
- 2.2 Die Gemeinde erstellte auf Grund und Boden der SBB AG und auf eigene Rechnung
 - den Bahnhofvorplatz inkl. die Haltestellen für die Postautos und den Schluchtenbus
 - 41 P+R-Plätze beim Güterschuppen, wovon 2 Behindertenparkplätze
 - 4 Kurzzeitparkplätze vor dem Bahnhofgebäude
 - 3 Taxistandplätze westlich des Bahnhofgebäudes
 - 8 P+R-Plätze und 5 SBB-Personalparkplätze östlich des Bahnhofgebäudes
 - 17 P+R-Plätze längs der Verbindungsstrasse von der Bahnhofstrasse zur Fläscherstrasse
 - Einstellanlagen für Zweiräder
 - den Gehweg längs der Verbindungsstrasse von der Bahnhofstrasse zur Fläscherstrasse
 - einen Brunnen auf dem Bahnhofplatz samt dem technischen Raum im Keller des Bahnhofgebäudes sowie einen Trinkbrunnen vor dem Bahnhofgebäude
 - diverse Grünanlagen
 - Beleuchtungsanlagen

Art. 3

EIGENTUMSVERHÄLTNISSE

- 3.1 Die SBB AG ist Eigentümerin der Bauten und Anlagen auf ihrem Grundeigentum (ZGB Art. 642, Art. 667, Abs. 2 und Art. 671, Abs. 1).

Ausnahmen:

Die bestehenden Einstellanlagen für Zweiräder sowie die Beleuchtung auf dem Bahnhofplatz, den Verkehrsflächen und den Parkplätzen sind im Eigentum der Gemeinde.

Die auf Grund und Boden der SBB AG liegende Verbindungsstrasse von der Bahnhofstrasse zur Fläschenstrasse (inkl. Gehweg) ist als öffentliche Strasse klassiert. Die Unterhalts- und Erneuerungspflicht dieser klassierten Strasse liegt bei der Gemeinde.

Art. 4

INVESTITIONSKOSTEN

- 4.1 Die Kosten für das Gesamtprojekt SBB AG/Gemeinde betrugen rund 5 Mio. CHF.

- 4.2 Die Kostenbeteiligung der Gemeinde an den Bauten und Anlagen gemäss Art. 2.1 ist im Rahmen der genehmigten Schlussabrechnung abgerechnet worden.

Die Gemeinde beteiligte sich zur Hälfte an der bahnhofplatzseitigen Verbesserung der Personenunterführung mit einer Pauschale von CHF 100'000.- und an der WC-Anlage mit einer Pauschale von CHF 80'000.-.

- 4.3 Die SBB AG leistete einen Pauschalbeitrag von CHF 100'000.- an die Bahnhofplatzgestaltung.

- 4.4 Der Einbau des avec-Shops samt integrierter WC-Anlage ist ein Projekt der SBB AG ohne Kostenbeteiligung der Gemeinde.

Art. 5

INVESTITIONSFOLGEKOSTEN, KOSTENTRAGUNG

- 5.1 Für die Erneuerung der in diesem Vertrag genannten Anlagen nach Ablauf ihrer Lebensdauer einigen sich die Gemeinde und die SBB AG im Rahmen der dann-zumaligen Interessenslage.

Art. 6

WERBUNG, KOMMERZIELLE NUTZUNG

- 6.1 Die SBB AG ist allein und entschädigungslos berechtigt, auf Bahnareal stehende Anlagen kommerziell zu nutzen und an auf Bahnareal stehenden Anlagen und Einrichtungen kommerzielle Reklamen und Automaten anzubringen oder von ihren Pächtern anbringen zu lassen. Vorbehalten bleiben die gesetzlich erforderlichen Bewilligungen der Gemeinde.

DIE EINZELNEN ANLAGETEILE

Art. 7

ZENTRALE PERSONENUNTERFÜHRUNG

- 7.1 Die zentrale Personenunterführung dient gleichzeitig als öffentlicher Durchgang. Die Gemeinde und die Öffentlichkeit haben ein Recht auf dauernden Fortbestand der Personenunterführung auf Grund und Boden der SBB AG.
- 7.2 Das Velofahren ist in der Personenunterführung nicht gestattet. Das Aufstellen der entsprechenden Signalisation ist Sache der Gemeinde.
- 7.3 Vor der allfälligen Erstellung oder Änderung von bahnfremden elektrischen Leitungen auf Grund und Boden der SBB AG (inkl. elektrische Kabel im Bauwerk), z.B. für die Strassenbeleuchtung, sind der SBB AG entsprechende Planvorlagen zur Genehmigung einzureichen (Verordnung über die Vorlage elektrischer Starkstromanlagen).
- 7.4 Instandsetzung und Instandhaltung ergeben sich aus der Beilage 1.

Art. 8

HALTESTELLEN FÜR POSTAUTOS UND SCHLUCHTENBUS

- 8.1 Die Haltestellen für die Postautos umfassen vier Standplätze und drei Abstellplätze.
- 8.2 Für den Schluchtenbus ist ein Standplatz beim Aufgang aus der zentralen Personenunterführung reserviert.
- 8.3 Die Beanspruchung von Grund und Boden der SBB AG erfolgt unter Berücksichtigung der Leistungen der Gemeinde entschädigungslos.

8.4 Instandsetzung und Instandhaltung ergeben sich aus der Beilage 1.

Art. 9

PARKIERUNGSANLAGEN FÜR PERSONENWAGEN

9.1 Die Parkierungsanlagen auf Grund und Boden der SBB AG bestehen aus folgenden Parkplätzen

- 41 P+R-Plätzen, wovon 2 Behindertenparkplätzen beim Güterschuppen
- 8 P+R-Plätzen östlich des Bahnhofgebäudes
- 17 P+R-Plätzen längs der Verbindungsstrasse von der Bahnhofstrasse zur Fläscherstrasse
- 3 Taxistandplätzen westlich des Bahnhofgebäudes
- 4 Kurzzeitparkplätzen vor dem Bahnhofgebäude
- 5 SBB-Parkplätzen östlich des Bahnhofgebäudes (für Mieter, Betrieb, Reinigung usw.)

9.2 Die Bewirtschaftung sämtlicher Parkplätze ist Sache der SBB AG. Die Einnahmen aus den Parkierungsgebühren verbleiben bei der SBB AG.

9.3 Die SBB AG übernimmt die regelmässige Überwachung der Verkehrs- und Parkierungsordnung. Die allfälligen Einnahmen aus den Umtriebsgebühren verbleiben bei der SBB AG. Weitergehende Ordnungsbussen fallen der Gemeinde zu.

9.4 Instandhaltung und Instandsetzung ergeben sich aus der Beilage 1.

Art. 10

EINSTELLANLAGEN FÜR ZWEIRÄDER

10.1 Die SBB AG stellt der Gemeinde das benötigte Bahnareal für die Einstellanlagen für Zweiräder unentgeltlich zur Verfügung.

10.2 Das Einstellen von Zweirädern ist für die Benutzer grundsätzlich gratis. Bei zusätzlichen Investitionen durch die Gemeinde in abschliessbare Systeme können, im Einvernehmen mit der SBB AG, kostendeckende Gebühren erhoben werden.

10.3 Eine allfällige Versetzung und/oder eine Erweiterung sowie die Aufhebung haben in Absprache mit der SBB AG zu erfolgen.

10.4 Instandsetzung und Instandhaltung ergeben sich aus der Beilage 1.

Art. 11

ÖFFENTLICHE WC-ANLAGE IM AVEC-SHOP

- 11.1 Die WC-Anlage steht der Allgemeinheit während den Öffnungszeiten zur Verfügung, solange der dazu erforderliche Kostenaufwand vertretbar ist. Eine allfällige Schliessung der WC-Anlage für die Öffentlichkeit erfolgt im Einvernehmen mit der Gemeinde.
- 11.2 Die SBB AG entscheidet über die Öffnungszeiten.
- 11.3 Instandsetzung und Instandhaltung ergeben sich aus der Beilage 1.

Art. 12

GRÜNANLAGEN, BRUNNEN

- 12.1 Die Gemeinde übernimmt die Pflege der Grünanlagen und wird für ihre Leistungen gemäss Art. 14 entschädigt.
- 12.2 Der Kellerraum für die Brunneninstallationen und die Umwälzpumpe wird der Gemeinde von der SBB AG unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Instandsetzung und Instandhaltung sind Sache der Gemeinde.

Art. 13

INSTANDHALTUNG (REINIGUNG, WINTERDIENST)

- 13.1 Die Gemeinde besorgt die maschinelle Reinigung und den Winterdienst für das gesamte Bahnareal/Verkehrsflächen/Parkplätze südlich der Gleisanlagen, des Bahnhofgebäudes und des Güterschuppens (siehe auch Beilage 1) und wird für ihre Leistungen gemäss Art. 14 entschädigt.
- 13.2 Die SBB AG übernimmt diese Leistungen für die Personenunterführung inkl. sämtlichen Aufgängen zu den Perronanlagen und zum Bahnhofplatz sowie im Fussgängerbereich.
- 13.3 Die SBB AG besorgt auch das Leeren der Papierkörbe und die Abfallentsorgung.

Art. 14

ENTSCHÄDIGUNG

14.1 Die Gemeinde besorgt die Instandhaltung (betrieblicher Unterhalt) gemäss Art. 12 und Art. 13 und beziffert ihre jährlichen Aufwendungen mit CHF 24'000.- (einschliesslich Fremdkosten).

14.2 Die SBB AG beteiligt sich an diesen Aufwendungen mit 50 % bzw. mit einer jährlichen Pauschale von CHF 12'000.-.

Diese Entschädigung wird um den jeweils gültigen Mehrwertsteuersatz erhöht und wird dem Landesindex der Konsumentenpreise angepasst, sofern sich dieser um mindestens drei Punkte verändert (Dezember 2001 = 101.3 Punkte; Basis 100 Punkte = Mai 2000).

14.3 Bei wesentlich geändertem Leistungsumfang können beide Parteien jederzeit eine Anpassung der Jahrespauschale beantragen.

14.4 Die Gemeinde stellt die Jahrespauschale der SBB AG, Bern, Immobilien, Filiale St.Gallen, 9000 St.Gallen, jeweils im Dezember in Rechnung, welche innert 30 Tagen zu begleichen ist.

Art. 15

HAFTUNG

15.1 Vernachlässigt eine Partei ihre vertraglich übernommenen Unterhalts- und Betriebspflichten, so kann die andere Partei, wenn sie einem Dritten gegenüber deswegen schadenersatzpflichtig wird, auf sie Regress nehmen (OR Art. 58, SR 220).

Art. 16

AUFGEHOBENER VERTRAG

16.1 Der Vertrag vom 01. Januar 1998 betreffend den Ausbau des Bahnhofes Bad Ragaz wird durch den vorliegenden Vertrag ersetzt.

Art. 17

VERTRAGSDAUER, KÜNDIGUNGSMÖGLICHKEITEN

17.1 Dieser Vertrag tritt auf den 01. Januar 2003 in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Kündigungsfrist beträgt zwölf Monate.

Übergeordnetes Recht gilt für die Personenunterführung gemäss Art. 7.

Der Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhält ein unterzeichnetes Exemplar.

Zürich,

Vom Gemeinderat Bad Ragaz
genehmigt am 19.11.2002

Für die SBB AG



Theo Schmid
Anlagen-Management
Filiale Ost, Leiter Verträge



Franz Wicki
Filialleiter
Immobilien, Filiale St.Gallen



Gemeinderat Bad Ragaz



Gemeindepräsident:
Guido Germann



Gemeinderatsschreiber:
Mario Bislin

Beilage

- 1 - Zusammenstellung über Instandsetzung und Instandhaltung
- 2 - Situationsplan

Zusammenstellung über die Instandsetzung und Instandhaltung

Bahnhof Bad Ragaz

Beilage 1
01.01.2003

Anlagenteil	Instandsetzung (baulicher Unterhalt)		Instandhaltung (Betrieblicher Unterhalt, Lieferung / Ausführung)					
	Ausführung	Kosten	Wasser	Strom	Lampen	Reinigung	Winterdienst	Kosten
Zentrale Personenunterführung mit	SBB	SBB	--	Gde	SBB	SBB	--	SBB/Gde
- Rampe/Treppe zum Perron	SBB	SBB		Gde	SBB	SBB	--	SBB/Gde
- Rampe/Treppe zum Bahnhofplatz	SBB	SBB			Gde	SBB	--	SBB/Gde
Zwischenperron mit Überdachung/Wartehalle	SBB	SBB	--	SBB	SBB	SBB	SBB	SBB
Überdachung westlich Bahnhofgebäude	SBB	SBB	--	Gde	SBB	SBB	--	SBB/Gde
Öffentliche WC-Anlage im avec-Shop	SBB	SBB	SBB	SBB	SBB	SBB	--	SBB
Bahnhofplatz	Gde	Gde	Gde	Gde	Gde	Gde	Gde	SBB/Gde
Brunnen inkl. Umwälzpumpe	Gde	Gde	Gde	Gde	Gde	Gde	Gde	Gde
Parkierungsanlagen								
▪ 41 P+R-Plätze Güterschuppen	SBB	SBB	--	Gde	Gde	Gde	Gde	SBB/Gde
▪ 8 P+R-Plätze östlich Bahnhofgebäude	SBB	SBB	--	Gde	Gde	Gde	Gde	SBB/Gde
▪ 17 P+R-Plätze längs Strasse	SBB	SBB	--	Gde	Gde	Gde	Gde	SBB/Gde
▪ 3 Taxistandplätze	SBB	SBB	--	--	--	Gde	Gde	SBB/Gde
▪ 4 Kurzzeitparkplätze	SBB	SBB	--	--	--	Gde	Gde	SBB/Gde
▪ 5 SBB-Parkplätze	SBB	SBB	--	--	--	Gde	Gde	SBB/Gde
Einstellanlagen für Zweiräder	Gde	Gde	--	--	Gde	Gde	Gde	Gde
Grünanlagen	Gde	Gde	Gde	--	--	Gde (Pflege)	--	SBB/Gde
Haltestellen/Abstellplätze für Postautos und Schluchtenbus mit Zu- und Wegfahrten	Gde	Gde	--	--	Gde	Gde	Gde	Gde

Über die 21 Parkplätze beim Hotel Sand existiert ein separater Vertrag mit SBB AG, Immobilien, Filiale St. Gallen

Linie 900: Gemeinde Bad Ragaz
Gemeindevertrag

Division Infrastruktur
Anlagen-Management
Filiale Ost, Geomatik



SBB CFF FFS

Zürich: 06.11.2002

Plan Nr: 0900_brag.dgn

Planbeilage zum Gemeindevertrag

Gez: R. Preisig

Massstab: 1:1000

Legende: grün: Grünanlagen
pink: Parkierflächen
blau: gedecktes Perron
gelb: Verkehrsflächen
rot: Bushaltestellen
blau: Velos
[hatched box]: offener Perronbereich / PU

Herkunft der Daten: AV aus DfA

